

CONVENTION D'ACHEMINEMENT ENTRE KPMG SA ET AIRBUS

KPMG SA, Société Anonyme au capital de 5 497 100 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro unique d'immatriculation 775 726 417, dont le siège social est Tour Eqho, 2 Avenue Gambetta, 92400 Courbevoie, représentée par Louis Martin, Directeur Général Délégué, dûment habilité à l'effet des présentes, ci-après dénommée "KPMG SA", d'une part,

ET

AIRBUS, Société Anonyme au capital social de 3 285 789 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 383 474 814, dont le siège social est sis 2 Rond-Point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, représentée par Carole Durand, Directrice Générale Déléguée, dûment habilitée aux présentes, et ci-après dénommée "AIRBUS", d'autre part,

ci-après dénommées individuellement la "Partie" et collectivement les "Parties",

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE:

KPMG SA est titulaire d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique à la norme GSM attribuée par arrêté du 8 décembre 1994, modifiée par l'arrêté du 17 novembre 1998. KPMG SA est en outre titulaire d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération attribuée par arrêté du 3 décembre 2002.

AIRBUS est opérateur de services de communications électroniques au sens de l'article L.32 du Code des postes et des communications électroniques. Il dispose du « Récépissé de déclaration » délivré par l'ARCEP au titre de l'article D98-1 de ce même Code et figure à ce titre dans la liste des opérateurs déclarés publiée par l'ARCEP sur le site www.arcep.fr.

KPMG SA souhaite signer avec AIRBUS une convention d'acheminement (ci-après la «Convention») afin qu'AIRBUS achemine des appels livrés par KPMG SA.

CONVENTION D'ACHEMINEMENT ENTRE KPMG SA ET AIRBUS

ARTICLE 1: DEFINITIONS

ACHEMINEMENT DU TRAFIC: Prestation d'acheminement par AIRBUS du trafic livré par KPMG SA vers les clients des réseaux métropolitains accessibles via le réseau d'AIRBUS.

BPN: Désigne un Bloc Primaire Numérique d'interconnexion des réseaux commutés.

CONVENTION: Désigne le présent document et l'ensemble de ses annexes. A titre indicatif, l'ensemble des documents constitutifs de la Convention sont listés à l'article 19 ci-après.

MISE EN SERVICE: Date à laquelle la prestation d'Acheminement du Trafic est possible sur le(s) BPN considéré(s).

OBL: Opérateur de Boucle Locale en métropole, en ce compris les opérateurs alternatifs (ci-après « OBL Tiers»), France Télécom (ci-après « OBL FT ») et les opérateurs mobiles autres que KPMG SA (ci-après « OBL Mobiles»).

POI: Point d'interconnexion de KPMG SA.

PRESTATIONS DE RACCORDEMENT: Prestations de raccordement physique et logique fournies par AIRBUS afin d'assurer le bon fonctionnement de l'interconnexion entre les réseaux d'AIRBUS et de KPMG SA telles que définies en annexe A1 et A2.

ARTICLE 2: OBJET DE LA CONVENTION

L'objet de la Convention est de déterminer :

- les conditions techniques et financières de l'Acheminement du Trafic, notamment:
 - les conditions techniques et financières de la prestation d'Acheminement du Trafic fournie par AIRBUS ;
 - les modalités relatives aux commandes de capacité par KPMG SA pour la prestation d'Acheminement du Trafic.
- les conditions techniques et financières des Prestations de Raccordement relatives à l'interconnexion entre les réseaux d'AIRBUS et de KPMG SA pour les besoins de la Convention.

ARTICLE 3: PRESTATIONS FOURNIES PAR AIRBUS

Dans le cadre de la Convention, AIRBUS:

- se raccorde physiquement au réseau de KPMG SA au niveau des POI définis en annexe A1 et dans les conditions fixées dans la dite annexe,
- déploie et exploite les infrastructures nécessaires à ce raccordement,
- raccorde logiquement son réseau à celui de KPMG SA dans les conditions définies en annexe A2 et met à disposition les capacités commandées par KPMG SA dans les conditions fixées en annexe B2.
- Les services supports et services complémentaires offerts par AIRBUS sont décrits en annexe A2;
- prend à sa charge le trafic livré par KPMG SA à partir de ces POI et assure l'Acheminement du Trafic jusqu'aux réseaux de destination convenus entre les Parties (ou à défaut à un réseau tiers). Les principes d'Acheminement du Trafic sont définis en annexe A3.

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 ENGAGEMENTS COMMUNS DES PARTIES

Les Parties s'engagent à respecter les processus et conditions définis dans la Convention et dans les annexes permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'Acheminement du Trafic. Chaque Partie est responsable des opérations de raccordement conformément aux limites de responsabilité fixées en annexes A1.

4.2 ENGAGEMENTS DE KPMG SA

4.2.1 Engagements relatifs aux prévisions de trafic

KPMG SA s'engage à fournir à la signature de la Convention un schéma directeur biennal avec des prévisions indicatives de volume de trafic en erlang suivant le modèle figurant en annexe B2. Ce schéma directeur biennal sera actualisé tous les douze (12) mois afin de permettre à AIRBUS de dimensionner son réseau de façon adéquate et pour la bonne exécution de l'Acheminement du Trafic.

4.2.2 Engagements relatifs à la qualité de service

Dans le cadre de l'annexe A4 relative à la qualité du service, KPMG SA s'engage à assurer un rendement maximal à l'heure chargée inférieur à 90% sur les routes.

4.2.3 Engagements relatifs au volume de trafic livré par KPMG SA

En contrepartie des prix accordés par AIRBUS dans le cadre de la Convention, KPMG SA s'engage à livrer à AIRBUS un volume moyen de 200 millions de minutes par mois mesuré sur une année calendaire complète à compter de la date d'effet de la Convention. Si, à l'issue de l'année contractuelle de référence, il apparaît que KPMG SA a livré un volume de minutes inférieur à cet engagement, AIRBUS pourra facturer à KPMG SA le nombre de minutes manquant. Ce nombre de minutes manquant sera facturé au tarif de terminaison sur le réseau de France Télécom prévu à l'annexe A5 paragraphe 2.2 minoré du tarif de terminaison sur Commutateur d'Abonnés (CA) de l'offre de référence de France Télécom évalué sur la base de la distribution d'appel figurant au 14.4.1.

4.3 ENGAGEMENTS D'AIRBUS

4.3.1 Engagements relatifs aux délais de production

AIRBUS s'engage à produire en fonction du planning défini en annexe A1.

4.3.2 Engagements sur la qualité de service

AIRBUS s'engage à respecter les niveaux de qualité de services définis dans l'annexe A4 et à fournir mensuellement à KPMG SA les indicateurs de niveau de service définis dans cette annexe.

4.3.3 Engagements relatifs à l'information sur les tarifs de terminaison applicables et leurs modifications

AIRBUS s'engage à informer KPMG SA par mail et courrier avant toute modification (ouverture d'une nouvelle destination ou évolution des règles d'acheminement) des tarifs de terminaison sur les réseaux des OBL tiers que AIRBUS refacture à KPMG SA avec un préavis de sept (7) jours pour le trafic international et un préavis de deux (2) mois pour le trafic national, sauf si le préavis laissé par l'OBL tiers ne le permet pas. La liste des destinations proposées et la liste des tarifs de terminaison applicable sont fournies en annexe A5. Les règles d'acheminement associées aux tarifs de simple transit et double transit par réseau de destination sont précisées en annexe A3.

ARTICLE 5: RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Les Parties s'engagent à respecter les exigences essentielles au titre des dispositions des articles D.98-4 et D.98-5 du code des Postes et Communications Electroniques suivant les modalités ci-dessous.

5.1 SECURITE DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX

Chacune des Parties s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour que la continuité de l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques fournis par elles soit assurée 24H/24, 7J/7 et pour qu'une solution soit apportée dans les plus brefs délais permettant de pallier tout incident ayant pour effet de dégrader la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients de l'autre Partie. Les principes relatifs à la gestion des incidents et des travaux programmés sont décrits dans l'annexe B4 « Opérations et maintenance » de la Convention.

5.2 MAINTIEN DE L'INTEGRITE DES RESEAUX

Chacune des Parties est responsable de l'intégrité de son réseau et de la non-perturbation du réseau de l'autre Partie. En cas d'incident relatif à l'Acheminement du Trafic, les Parties s'entendront pour mettre en place de part et d'autre des mesures permettant de protéger les réseaux interconnectés et de limiter la perturbation ; le cas échéant, ces mesures pourront être restrictives (espacement d'appels, filtrage). Toute action de l'une des Parties sur son réseau devra alors faire l'objet d'une information de l'autre Partie dans les délais figurants en annexe B4 « Opérations et maintenance ». Par ailleurs, les Parties conviennent de fixer, dans le cadre du Comité de suivi d'exploitation et de maintenance défini en annexe B1 « Coopération entre les parties », les conditions de mise en place de plans de secours lors d'incidents graves affectant le trafic.

5.3 INTEROPERABILITE DES SERVICES DE RESEAUX

Les interfaces physiques et logiques assurant l'interopérabilité des services de réseaux sont définies dans les annexes A1 et A2 de la Convention. S'agissant des services de réseaux pour lesquels les deux Parties auront conclu un accord d'interopérabilité, toute atteinte à l'intégrité des réseaux induite par l'interopérabilité des services pourra justifier l'application des mêmes dispositions que celles décrites à l'article 5.2.

5.4 PROTECTION DES DONNEES

Les Parties s'interdisent d'utiliser toute information provenant du réseau interconnecté de l'autre Partie à des fins de prospection commerciale. Les Parties prendront les mesures nécessaires au respect de cet engagement.

ARTICLE 6: CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE FACTURATION

6.1 CONDITIONS FINANCIERES

Les tarifs des prestations fournies par AIRBUS ainsi que les tarifs de terminaison sur les réseaux de destination sont précisés en annexe A5. Les tarifs de terminaison sur les réseaux de destination peuvent être modifiés par AIRBUS sous condition de respect de ses engagements en matière d'information prévus à l'article 4.3.

6.2 MODALITES DE FACTURATION

Les factures émises par AIRBUS seront payables par KPMG SA à AIRBUS 45 jours calendaires après la date de facture, selon les modalités précisées dans l'annexe B5 « Facturation et Contestation de Facture ».

ARTICLE 7: ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

La Convention prend effet au 23 mai 2025 et pour une durée de deux (2) ans, à l'issue de laquelle elle est tacitement renouvelée pour une durée indéterminée. Toutefois, la Partie ne souhaitant pas renouveler la Convention à l'issue de la période précitée pourra la résilier sous réserve d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie au moins six (6) mois avant son échéance. En cas de renouvellement de la Convention, cette dernière pourra être résiliée par l'une ou l'autre des Parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis minimum de six (6) mois. Il est en outre expressément précisé que la durée de la Convention ne peut excéder le terme des Autorisations de l'une ou l'autre des Parties. La résiliation de la Convention entraîne la résiliation de l'ensemble des commandes en cours et des prestations.

ARTICLE 8: COOPERATION ENTRE LES PARTIES

Les Parties constituent des comités dont l'objet est d'assurer la meilleure exécution de la Convention et de rechercher une solution amiable en cas de litige. Aucun de ces comités n'a le pouvoir de modifier la Convention. La description de ces comités et la définition de leurs rôles sont données en annexe B1 « Coopération entre les Parties » de la Convention.

ARTICLE 9: PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1 PENDANT LA DUREE DE LA CONVENTION

Chacune des Parties conserve la propriété exclusive de la documentation et des éventuels logiciels, ainsi que tout renseignement technique ou de toute autre nature lui appartenant. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés par l'autre Partie, directement ou indirectement, à d'autres fins que la stricte exécution de la Convention.

9.2 A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION

A l'expiration de la Convention, chaque Partie s'engage à remettre à l'autre Partie tous les documents qui lui auraient été confiés par celle-ci à l'occasion de l'exécution de la Convention.

ARTICLE 10: CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties s'engage à considérer comme confidentiels l'ensemble des documents énumérés à l'Article 19 et tous les documents, informations et données, quel qu'en soit le support, qu'elles sont susceptibles d'obtenir de l'autre Partie à l'occasion de l'exécution de la Convention. En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. Les Parties s'engagent à ne divulguer ou utiliser au sein de leur entreprise, filiale ou partenaire, toute information portant sur l'autre Partie qu'aux seules fins de l'exécution de la Convention. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux informations tombées dans le domaine public et à celles qui pourraient être communiquées (i) à l'Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes dans le cadre de l'application des dispositions de l'Article 20 de la Convention, (ii) aux autres autorités compétentes agissant en vertu de règles impératives, (iii) dans la mesure raisonnablement requise dans le cadre de l'exercice d'un recours en vertu des présentes, (iv) aux experts, avocats ou aux commissaires aux comptes indépendants d'une Partie, (v) aux fournisseurs potentiels de financement à une Partie, ses Affiliés et maisons-mères, et (vi) à tout cessionnaire autorisé en vertu des présentes, sous réserve que ledit cessionnaire s'engage par écrit à être lié par les stipulations du présent Article. L'ensemble des documents considérés comme confidentiels sont protégés selon les termes définis au présent article pendant la durée de la Convention et au-delà, pour une durée supplémentaire de trois (3) ans. Aucune des Parties ne fera d'annonce publique relative à la Convention, aux commandes et/ou aux transactions qui y sont envisagées sans le consentement

préalable et écrit de l'autre Partie. Toutefois, chacune des Parties se réserve la possibilité de faire figurer le nom de l'autre Partie sur une liste de références commerciales communiquées au public.

ARTICLE 11: RESPONSABILITE

11.1 ETENDUE ET PLAFOND

Chacune des Parties n'est responsable que des dommages directs qu'elle cause à l'autre Partie dans le cadre de la Convention, à l'exclusion de tout autre préjudice quel qu'il soit. En tout état de cause, la responsabilité de AIRBUS sera limitée aux dommages matériels directs et à la perte de marge, à l'exclusion de tout autre préjudice quel qu'il soit. Si elle est engagée, la responsabilité de AIRBUS ne pourra excéder l'un et l'autre des plafonds suivants :

1. En ce qui concerne les dommages matériels directs causés sur les POI de KPMG SA, le plafond est fixé à trente (30) millions d'euros pour la durée de la Convention et pour l'ensemble des POI.
2. En ce qui concerne la perte de marge, la responsabilité de AIRBUS ne pourra être mise en cause que dans la limite d'un plafond annuel de : a. trois millions six cent mille (3,6) euros au cours des deux premières années calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; b. vingt pour cent (20%) du montant facturé par AIRBUS et non contesté par KPMG SA au cours des douze (12) mois précédant l'incident, au-delà des deux premières années.

Afin de permettre à chacune des Parties de mesurer son risque au plus près, chaque Partie communique à l'autre partie à sa demande et à chaque nouvelle interconnexion, la valeur réelle des équipements matériels concernés. Il est également entendu que KPMG SA communiquera à AIRBUS, préalablement par écrit, et de manière exhaustive, toutes les instructions de sécurité afférentes à ces POI et que AIRBUS respectera les règles de l'art en la matière.

11.2 RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES CLIENTS

Chacune des Parties prend à sa charge les recours ou réclamations de ses propres clients. A ce titre, la responsabilité de la Partie à l'origine du dommage ne saurait être recherchée par l'autre Partie pour toute indemnisation par cette dernière de ses propres clients. De la même manière, la Partie dont le client a subi un dommage s'engage à garantir la Partie à l'origine du dommage contre tous recours ou réclamations dudit client.

11.3 AUTRES OPERATEURS

En cas de dommages causés à AIRBUS exclusivement par un ou plusieurs autres opérateurs co-localisés, AIRBUS fera son affaire personnelle de tout recours à l'encontre du ou des opérateurs à l'origine du dommage. Dans ce cadre, et afin de permettre à AIRBUS d'exercer les recours qui lui paraîtraient utiles, KPMG SA s'engage à communiquer à AIRBUS, à sa première demande, le nom des opérateurs tiers concernés. De plus, il est convenu entre les Parties qu'en cas de co-localisation sur un site partagé tiers, KPMG SA et AIRBUS renoncent entre elles à tous recours en cas de sinistre qui ne leur serait pas imputable, et font leur affaire respective de la responsabilité notamment du tiers hébergeur. Enfin, la Partie à l'origine du dommage s'engage à garantir l'autre Partie contre tous recours, réclamations, poursuites qui pourraient être exercés par tout tiers, y compris les autres opérateurs co-localisés, en relation avec la non-exécution, totale ou partielle, ou la mauvaise exécution de la Convention.

ARTICLE 12: ASSURANCES

Chacune des Parties souscrit et maintient à ses frais les polices d'assurance garantissant pour un montant suffisant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle est susceptible d'engager au titre de la Convention et s'engage à remettre, sur demande de l'autre Partie, les attestations

d'assurance correspondantes. En outre, chaque Partie souscrit une assurance garantissant ses équipements de co-localisation. Chaque Partie remettra, à la première demande de l'autre Partie, les attestations correspondantes faisant notamment mention des garanties acquises et de leurs montants ainsi que du paiement à jour des primes.

ARTICLE 13: FORCE MAJEURE

Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d'une non-exécution ou d'une mauvaise exécution ayant pour cause un cas de force majeure (ci-après « Cas de Force Majeure »), entendu comme :

- tout évènement présentant les caractéristiques retenues par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
- les évènements suivants sous réserve qu'ils soient extérieurs aux Parties et que les circonstances dans lesquelles ils se manifestent rendent impossible l'exécution par une Partie de ses obligations contractuelles sans que ladite Partie ne soit à l'origine de ces circonstances : les actes ou omissions d'une autorité publique, les catastrophes naturelles, la foudre, le vandalisme, les décisions de France Télécom et l'impossibilité d'accès prolongée par suite d'une décision d'un propriétaire ou gestionnaire de domaine.

Chaque Partie notifiera dans les meilleurs délais à l'autre, par écrit, la survenance de tout Cas de Force Majeure. Les obligations de la Partie victime du Cas de Force Majeure et, en particulier, les délais requis pour l'exécution de ses obligations, seront suspendues sans qu'elle n'encoure de responsabilité, quelle qu'elle soit. Il en va de même des obligations de l'autre Partie qui constituent la contrepartie des obligations de la Partie victime du Cas de Force Majeure dont l'exécution est suspendue à raison du Cas de Force Majeure. Les Parties s'efforceront, dans la mesure du possible, d'atténuer les effets des Cas de Force Majeure. Si un Cas de Force Majeure empêche l'une des Parties d'exécuter une obligation essentielle au titre d'une commande et/ou de la Convention pendant une période de plus de cent vingt (120) jours, chacune des Parties pourra résilier la commande concernée et/ou la Convention, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans indemnités pour l'un ou l'autre Partie. Par dérogation à l'Article 7, la résiliation interviendra à la date de réception de la lettre recommandée.

ARTICLE 14: ADAPTATION DE LA CONVENTION

14.1 MODALITES

La Convention ne pourra être modifiée que par avenant signé par les représentants qualifiés des Parties, sauf dans les cas prévus aux articles 14.2 et 14.3. En particulier, aucune tolérance ou inaction de la part de l'une des Parties ne pourra être interprétée comme une renonciation à ses droits aux termes de la Convention.

14.2 MODIFICATIONS UNILATERALES A CARACTERE TECHNIQUE AVEC PREAVIS

Les annexes B3 : « Tests de fonctionnement et modalité » et B4 : « Opérations et maintenance » de la Convention pourront être modifiées par AIRBUS avec un préavis de trois (3) mois. Les Parties font leurs meilleurs efforts pour parvenir à une solution qui convienne aux Parties dans les conditions de l'Annexe B1.

14.3 MODIFICATIONS UNILATERALES SANS PREAVIS

L'annexe B6 précisant les points de contacts de KPMG SA et de AIRBUS pourra être modifiée respectivement par KPMG SA et AIRBUS unilatéralement y compris par voie de télécopie.

14.4 MODIFICATION DE L'OFFRE FT ET DE L'ARCHITECTURE RESEAU OU LOGIQUE DE FT

14.4.1 Evolutions des conditions tarifaires de l'Offre de Référence d'interconnexion de France Télécom

Les évolutions des tarifs de terminaison et de BPN sur Commutateurs d'Abonnés (CA) de France Télécom sont intégralement répercutées à la date d'application de ces évolutions par France Télécom sur les tarifs figurant en annexe A5. Cette répercussion s'applique suivant les modalités ci-dessous :

- Tarif Applicable des BPN pour le mois M := (Tarif mensuel BPN sur CA du mois M - Tarif mensuel BPN sur CA de décembre 2007) + Tarif mensuel des BPN de l'annexe A5 à la date de signature de la Convention.
- Tarif Applicable pour la Terminaison d'appel sur le réseau de France Télécom pour le mois M = (Tarif moyen de terminaison sur CA du mois M - Tarif moyen de terminaison sur CA de décembre 2007) + Tarif moyen de Terminaison sur le réseau de France Télécom de l'annexe A5 à la date de signature de la Convention.

Les tarifs moyens de terminaison sont calculés par application des tarifs de l'offre de référence d'interconnexion de France Télécom ou des tarifs en annexe A5 à la distribution des appels suivante :

- 46% en Heures Pleines de Durée Moyenne égale à 2,122 minutes ;
- 46% en Heures Creuses de Durée Moyenne égale à 3,68 minutes ;
- 8% en Heures Bleu Nuit de Durée Moyenne égale à 5,9 minutes.

14.4.2 Evolutions des conditions techniques ou opérationnelles des Offres de Référence d'interconnexion ou de Dégroupage

Les Parties adapteront la présente Convention par avenant dans un délai de deux (2) mois suivant sa publication de façon à prendre en compte toute évolution des conditions techniques ou opérationnelles de l'Offre de Référence ou d'Accès de France Télécom ayant un impact sur la bonne exécution de la Convention, sauf dans les cas où le délai de préavis de France Télécom est d'une durée inférieure et dont il sera alors tenu compte. A défaut d'accord entre les Parties, AIRBUS pourra résilier la Convention sous réserve d'un préavis de quatre (4) mois ou pourra mettre en œuvre les évolutions nécessaires nonobstant la possibilité pour KPMG SA de résilier la Convention sous réserve de respecter un préavis de quatre (4) mois.

ARTICLE 15: CESSION DE LA CONVENTION

La Convention est conclue intuitu personae. Les Parties s'interdisent de céder, apporter ou transmettre sous quelque forme que ce soit tout ou partie de la Convention. Toutefois, chaque Partie pourra librement transférer la présente Convention à toute société appartenant à son groupe détentrice de l'autorisation permettant l'exécution de la présente Convention, ainsi qu'en cas de fusion, absorption, location gérance, apport partiel d'actif, comme en cas de changement d'actionnariat ou de contrôle ou d'opérations de restructuration interne avec ou sans changement d'actionnariat ou de contrôle.

ARTICLE 16: SUSPENSION PARTIELLE OU TOTALE DE LA CONVENTION

16.1 NON-RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES VISEES A L'ARTICLE 5

Les Parties pourront procéder, sous réserve d'en informer l'autre partie, à une suspension temporaire immédiate dans les cas suivants :

- en cas de dysfonctionnement grave, pour répondre, d'une part, aux obligations relatives aux priorités de rétablissement et, d'autre part, aux obligations de permanence du réseau lorsqu'il est

constaté que celle-ci ne peut plus être assurée. Dans ce cas, une concertation est immédiatement mise en place entre les parties.

- Pour satisfaire à une injonction d'une autorité administrative ou se conformer à une décision de justice exécutoire.

Les Parties s'engagent à minimiser autant que possible l'étendue et les conséquences de la suspension partielle ou totale de la convention, compte tenu à la fois (i) des moyens techniques dont elles disposent et (ii) des termes de l'injonction ou de la décision à laquelle elles doivent se conformer.

16.2 NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION SUBSTANTIELLE

En cas de manquement grave (répété ou non, étant précisé qu'un manquement peut trouver sa gravité dans sa répétition) de AIRBUS à l'une de ses obligations substantielles de qualité de service prévue en annexe A4 qui lui serait imputable, à elle ou à l'un de ses prestataires ou sous-traitants intervenant dans le cadre du Contrat, et qui aurait un impact significatif sur la qualité de service fournie par KPMG SA à ses propres clients, KPMG SA en informera AIRBUS par lettre recommandée avec avis de réception en lui communiquant les éléments pertinents dont elle dispose. Les Parties se réuniront dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du courrier au sein du Comité de Pilotage afin d'en étudier les causes et les moyens d'y remédier. Dans ce cadre, elles conviendront d'un commun accord d'un plan d'action permettant à AIRBUS de remplir ses obligations de qualité de service. Le plan d'action devra être lancé dans les meilleurs délais. La durée de ce plan d'action n'excédera pas un (1) mois sauf accord exprès de KPMG SA.

Si, à l'issue de la mise en œuvre du plan d'action, KPMG SA constatait que les manquements d'AIRBUS tels que décrits au paragraphe précédent persistaient malgré la mise en œuvre du plan d'action, KPMG SA pourra raisonnablement résilier de plein droit la Convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée formalisant ce constat et informant AIRBUS des motifs de la résiliation. En cas de contestation par AIRBUS sur le constat du manquement ou sa persistance à l'issue du plan d'action, la résiliation ne pourra pas être prononcée et les Parties désigneront d'un commun accord et dans les meilleurs délais un expert indépendant afin qu'il établisse un rapport relatif aux éventuels manquements constatés (en ce compris leurs gravité, répétition et impacts) et au résultat du plan d'action. Chacune des Parties pourra tirer les conséquences de ce rapport. En cas de contestation du rapport de l'expert, les dispositions de l'article 18 ci-après s'appliqueront.

En cas de non-paiement par KPMG SA des sommes dues au titre de la Convention, le cas échéant à l'issue du processus de contestation amiable des factures prévu en annexe B5, AIRBUS pourra procéder après la tenue du Comité de Pilotage prévu à l'Annexe B1, et après l'envoi par AIRBUS de deux mises en demeure de payer restées vaines chacune d'elles à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur réception, à la résiliation de plein droit de la Convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé réception.

17.2 RESILIATION DE LA CONVENTION DU FAIT D'UN EVENEMENT EXTERIEUR

Dès lors que l'exécution de la présente Convention n'est pas poursuivie par l'administrateur, sauf dispositions contraires, chaque Partie peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention si l'autre Partie fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Chaque Partie peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention en cas de retrait de l'Autorisation de l'autre Partie. Sauf dispositions contraires et sans préjudice de ses autres droits, chaque Partie peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention en cas de suspension d'exécution de la Convention du fait de l'autre partie pendant une durée de six (6) mois consécutifs.

ARTICLE 18: MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES

La Convention est régie par la loi française. Les Parties s'efforceront de régler leurs litiges au sein des comités, ainsi que le prévoit l'annexe B1 « Coopération entre les Parties ». Tout litige survenant dans l'application de la Convention, qui ne pourra être résolu à l'amiable au sein des comités de pilotage, pourra être soumis par l'une ou l'autre des Parties à l'ARCEP, après information de l'autre Partie quinze (15) jours à l'avance, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L.36-8 du code des communications électroniques et des Postes, sans préjudice de la saisine éventuelle du tribunal de commerce de Nanterre auquel les parties font attribution de compétence.

ARTICLE 19: DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIVERS

19.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les relations contractuelles entre les Parties sont régies par le présent document, comprenant les annexes suivantes :

- Annexe A1 : Description des POI et des BPN
- Annexe A2 : Conditions techniques de raccordement
- Annexe A3 : Principes d'Acheminement du Trafic
- Annexe A4 : Qualité de service
- Annexe A5 : Tarifs de terminaison
- Annexe B1 : Coopération entre les Parties
- Annexe B2 : Prévisions de trafic
- Annexe B3 : Tests de fonctionnement et modalités
- Annexe B4 : Opérations et maintenance
- Annexe B5 : Facturation et Contestation de Facture
- Annexe B6 : Points de contacts

Les documents contractuels énumérés ci-dessus et les commandes prises en leur application constituent l'intégralité de la Convention. En cas de difficulté d'interprétation ou de contradiction, l'ordre de priorité qui prévaut est le suivant :

- le présent document dans son intégralité ainsi que ses annexes ;
- les commandes prises en application de la Convention.

19.2 DELAIS

Les délais cités dans la Convention sont calculés en jours calendaires sauf dispositions contraires. Si la fin d'un délai correspond à un jour férié, le jour à prendre en compte pour ce délai est le jour ouvré suivant le jour férié.

ARTICLE 20: COMMUNICATION A L'AUTORITE DE REGULATION DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La Convention ainsi que tous ses avenants éventuels pourront être communiqués par chacune des Parties à l'Autorité de Régulation des Postes et des communications électroniques, à la demande expresse de cette dernière, conformément à l'article D.99-6 du Code des postes et des communications électroniques, avec mention des Parties sur les éléments et annexes couverts par le secret des affaires.

ARTICLE 21: COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Toute communication, à l'exception des courriers de dénonciation ou de résiliation du présent accord, envoyée par l'une des Parties à l'autre, relative à la Convention, doit être adressée par courrier simple et par télécopie aux responsables des services d'interconnexion dont les coordonnées figurent dans un document que s'échangeront les Parties à l'issue de la signature de la Convention. Les courriers de dénonciation ou de résiliation du présent accord seront envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au service juridique ou au service interconnexion de chacune des Parties.

KPMG SA Tour Eqho, 2 Avenue Gambetta 92400 Courbevoie À l'attention du Responsable du Service Interconnexion Ou à l'attention du Directeur Juridique

AIRBUS 2 Rond-Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac À l'attention du Responsable du Service Interconnexion Ou à l'attention du Directeur Juridique

Fait à Courbevoie, le 23 mai 2025

Pour KPMG SA :
Louis Martin
Directeur Général Délégué

Pour AIRBUS :
Carole Durand
Directrice Générale Déléguée

